

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic - Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

ORDRE 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justicia, Administració Pública, Llibertats Públiques i Reformes Democràtiques, per la qual s'estableixen els procediments d'autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat. [2018/3069]

PREÀMBUL

La Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, inclou en el seu articulat una sèrie de disposicions que afecten les despeses de personal que han de ser regulades mitjançant ordre.

L'article 35 de l'esmentat cos legal estableix quins són els requisits per a la determinació o modificació de les retribucions del personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, establint-hi com a tràmit preceptiu i vinculant l'informe de determinades conselleries en funció de la tipologia de l'entitat a què aquell pertanga, però sent denominador comú a totes el que ha d'emetre la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Així mateix, l'article 36, apartat 6 de la Llei, en aplicació de la normativa bàsica en la matèria, estableix criteris restrictius per a la contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal estatutari temporal o de personal funcionari interí, en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, tot limitant-la a casos: «... excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables»; i tot seguit diu que: «les condicions, els criteris i les limitacions de l'autorització a què es refereix aquest apartat, que per a determinats supòsits podran articular-se per mitjà d'un sistema de quotes...», seran establides mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Finalment, és necessari tindre en compte l'Ordre de 22 de març de 2005, de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana, que estableix en els seus articles 3, 4 i 5 determinats procediments per a l'autorització de despeses de personal de «la Presidència de la Generalitat i les distintes conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat» i que, atés el temps transcorregut, és convenient redefinir en alguns aspectes.

Respecte d'això, no resulta possible desconèixer que l'aplicació que s'ha realitzat de la normativa adés citada, en el context d'unes taxes de reposició limitadores durant successius anys, materialitzades inclús en l'àmbit de la Generalitat, en unes convocatòries d'ofertes d'ocupació pública inferiors a aquestes, unit a l'enveliment natural de la plantilla, i a la posada en marxa de nous programes públics i obligacions que l'ordenament jurídic imposa a les administracions en general, i a les autonòmiques en particular, han determinat que la nostra Administració es trobe amb una dotació de recursos humans, de vegades, insuficient per a mantenir un nivell òptim de prestació dels serveis públics a la ciutadania garantits per llei. En aquest sentit, la norma en el marc de la legislació bàsica i autonòmica en la matèria, recollida fonamentalment en les lleis anuals de pressupostos, planteja un desenvolupament dels procediments i requisits per a l'autorització de les despeses de personal, principalment els vinculats al nomenament de personal funcionari interí i estatutari temporal i contractació de personal laboral temporal, i en l'elaboració de la mateixa no solament s'ha explicat, donada la seua naturalesa i objecte, amb la consulta als diferents departaments afectats, sinó que s'ha cercat una precisa atenció als principis de seguretat jurídica, eficiència i proporcionalitat.

La norma, donat el seu caràcter estrictament procedimental i la seua vinculació directa a la llei anual de pressupostos, ha quedat subjecta en la seua elaboració als tràmits i requisits que la legislació vigent estableix per a aquest tipus de normes.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico - Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

ORDEN 1/2018, de 23 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Libertades Públicas y Reformas Democráticas, por la que se establecen los procedimientos de autorización en materia de gastos de personal de la Generalitat. [2018/3069]

PREÁMBULO

La Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018, incluye en su articulado una serie de disposiciones que afectan a los gastos de personal que deben ser regulados mediante orden.

El artículo 35 del citado cuerpo legal establece cuáles son los requisitos para la determinación o modificación de las retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, estableciendo como trámite preceptivo y vinculante el informe de determinadas conselleries en función de la tipología de la entidad a la que pertenezca el mismo, pero siendo denominador común a todas el que debe emitir la conselleria competente en materia de hacienda.

Asimismo, el artículo 36, apartado 6, de la ley, en aplicación de la normativa básica en la materia, establece criterios restrictivos para la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario temporal o de personal funcionario interino en el ámbito de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, limitándola a casos «... excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables», estableciendo a continuación que las «condiciones, los criterios y las limitaciones de la autorización a que se refiere este apartado, que para determinados supuestos podrá articularse mediante un sistema de cupos, ...» serán establecidas mediante Orden de la conselleria competente en materia de hacienda.

Por último, es necesario tener en cuenta la Orden de 22 de marzo de 2005, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana, que establece en sus artículos 3, 4 y 5 determinados procedimientos para la autorización de gastos de personal de «la Presidencia de la Generalitat y las distintas conselleries en las que se organiza la Administración de la Generalitat» y que, dado el tiempo transcurrido, es conveniente redefinir en algunos aspectos.

Al respecto, no resulta posible desconocer que la aplicación que se ha realizado de la normativa anteriormente citada, en el contexto de unas tasas de reposición limitativas durante sucesivos años, materializadas incluso en el ámbito de la Generalitat, en unas convocatorias de Ofertas de Empleo Público inferiores a estas, unido al envejecimiento natural de la plantilla y a la puesta en marcha de nuevos programas públicos y obligaciones que el ordenamiento jurídico impone a las Administraciones en general, y a las Autonómicas en particular; han determinado que nuestra Administración se encuentre con una dotación de recursos humanos, en ocasiones, insuficiente para mantener un nivel óptimo de prestación de los servicios públicos a la ciudadanía garantizados por ley. En este sentido, la norma en el marco de la legislación básica y autonómica en la materia, recogida fundamentalmente en las leyes anuales de presupuestos, plantea un desarrollo de los procedimientos y requisitos para la autorización de los gastos de personal, principalmente los vinculados al nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal y contratación de personal laboral temporal, y en la elaboración de la misma no solo se ha contado, dada su naturaleza y objeto, con la consulta a los diferentes departamentos afectados, sino que se ha buscado una precisa atención a los principios de seguridad jurídica, eficiencia y proporcionalidad.

La norma, dado su carácter estrictamente procedimental y su vinculación directa a la ley anual de presupuestos, ha quedado sujeta en su elaboración a los trámites y requisitos que la legislación vigente establece para este tipo de normas.

Per això, i ateses les competències atribuïdes al titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en l'article 1 del Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i a la titular de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en l'article 1 del Decret 87/2017, de 7 de juliol del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, fent ús de les facultats que se'ls atribueixen en els articles 28.e i 65 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, una vegada complits els tràmits establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, i amb un informe previ de l'Advocacia General de la Generalitat,

ORDENE

CAPÍTOL PRIMER *Objecte i àmbit d'aplicació*

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta ordre és establir, en l'àmbit d'aplicació subjectiu arrellegat en l'article 2, els procediments d'autorització relatius a:

- a) La classificació dels llocs de treball del personal funcionari, estatutari i laboral;
- b) L'establiment i modificació de les retribucions del personal funcionari, estatutari i laboral;
- c) El nomenament de personal funcionari interí i personal estatutari temporal i contractació de personal laboral temporal.

Article 2. Àmbit d'aplicació subjectiu

El que disposa la present ordre serà aplicable a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, inclosos en els apartats 1 i 3 de l'article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

CAPÍTOL SEGON

De l'autorització per a la creació i modificació dels llocs de treball i acords en matèria retributiva del personal al servei de la Generalitat

Article 3. Classificació de llocs de treball en l'àmbit del personal al servei de la Generalitat i dels seus organismes autònoms

1. La creació de nous llocs de treball de caràcter funcional o estatutari, o la modificació de la classificació dels ja existents, seguirà el procediment previst en la normativa d'aplicació.

2. Les propostes de creació o modificació de llocs s'hauran de remetre a la direcció general competent en matèria de pressupostos, llevat que no impliquen cost econòmic per no afectar les seues retribucions, i es farà com segueix:

a) En relació amb llocs corresponents als sectors docents no universitaris, Administració de Justícia i personal gestionat per la conselleria amb competències en matèria de sanitat, el departament responsable de personal remetrà a la direcció general competent en matèria de pressupostos la proposta de classificació, per a l'emissió de l'esmentat informe.

b) Si es tracta de llocs gestionats per la direcció competent en matèria de Funció Pública, aquesta serà la competent per a remetre l'expedient a la direcció general amb competències en matèria de pressupostos.

c) Les propostes de classificació de llocs de treball hauran d'anar acompanyades de la corresponent memòria econòmica, on es detallan les fonts de finançament aportades.

3. Quan el finançament provinga de l'amortització d'altres llocs de treball, aquests hauran de pertànyer al mateix sector de personal i trobar-se adscrits en el mateix programa pressupostari. En cas de distints

Por ello, y considerando las competencias atribuidas al titular de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en el artículo 1 del Decreto 176/2016, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y a la titular de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en el artículo 1 del Decreto 87/2017, de 7 de julio del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, en uso de las facultades que se les atribuyen en el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, una vez cumplidos los trámites establecidos en el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, y previo informe de la Abogacía General de la Generalitat,

ORDENO

CAPÍTULO PRIMERO *Objeto y ámbito de aplicación*

Artículo 1. Objeto

El objeto de la presente orden es establecer, en el ámbito de aplicación subjetivo recogido en el artículo 2, los procedimientos de autorización relativos a:

- a) La clasificación de los puestos de trabajo del personal funcionario, estatutario y laboral;
- b) El establecimiento y modificación de las retribuciones del personal funcionario, estatutario y laboral;
- c) El nombramiento de personal funcionario interino y personal estatutario temporal y contratación de personal laboral temporal.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo

Lo dispuesto en la presente orden será de aplicación a la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, incluidos en los apartados 1 y 3 del artículo 2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la autorización para la creación y modificación de los puestos de trabajo y Acuerdos en materia retributiva del personal al servicio de la Generalitat

Artículo 3. Clasificación de puestos de trabajo en el ámbito del personal al servicio de la Generalitat y de sus Organismos Autónomos

1. La creación de nuevos puestos de trabajo de carácter funcional o estatutario, o la modificación de la clasificación de los ya existentes seguirá el procedimiento previsto en la normativa de aplicación.

2. Las propuestas de creación o modificación de puestos se deberán remitir a la dirección general competente en materia de presupuestos, salvo que no impliquen coste económico por no afectar a sus retribuciones, procediéndose como sigue:

a) En relación con puestos correspondientes a los sectores docentes no universitarios, Administración de Justicia y personal gestionado por la Conselleria con competencias en materia de sanidad, el departamento responsable de personal remitirá a la dirección general competente en materia de presupuestos la propuesta de clasificación, para la emisión del citado informe.

b) Si se trata de puestos gestionados por la Dirección competente en materia de Función Pública, será esta la competente para remitir el expediente a la dirección general con competencias en materia de presupuestos.

c) Las propuestas de clasificación de puestos de trabajo deberán ir acompañadas de la correspondiente memoria económica, donde se detallan las fuentes de financiación aportadas.

3. Cuando la financiación proceda de la amortización de otros puestos de trabajo, estos deberán pertenecer al mismo sector de personal y hallarse adscritos al mismo programa presupuestario. En caso de dis-

programes pressupostaris, hauran d'instrumentar-se les oportunes modificacions pressupostàries, llevat que per la direcció general competent en matèria de pressupostos s'acredite l'existència de crèdit adequat i suficient en el programa pressupostari corresponent.

4. La direcció general competent en matèria de pressupostos emetrà un informe, quan resulte preceptiu d'acord amb el que preveu l'article 26 de la Llei 1/2015.

5. Les resolucions de creació de nous llocs de treball i de modificació emeses pels òrgans competents de cada sector d'acord amb el procediment descrit, es remetràn a la direcció general amb competències en matèria de pressupostos per a l'adequat control pressupostari de cada un dels catàlegs de personal i la inclusió, si és el cas, en l'aplicació integrada de nòmnes de la Generalitat.

Article 4. Creació i modificació de llocs de treball derivats de l'inici del curs escolar

1. En l'àmbit del personal docent no universitari, i per a les incidències de creació i modificació de llocs de treball derivades de l'inici del curs escolar, la conselleria competent en matèria d'educació remetrà a la direcció general competent en matèria de pressupostos, abans del 31 de juliol de cada any, per a la seua autorització, una sol·licitud global detallada per programa pressupostari i centre gestor, sobre les dotacions de personal docent no universitari previstes i la seua quantificació econòmica. Una vegada autoritzada l'esmentada sol·licitud, la sotssecretaria de la conselleria esmentada realitzarà les autoritzacions individualitzades pertinents per a la cobertura de tals llocs.

No obstant això, fins al 31 d'octubre, una vegada detectades les necessitats reals dels recursos humans en els centres educatius, es tramitaran per a la seua autorització i cobertura noves sol·licituds detallades per programa pressupostari i centre gestor sobre les dotacions de personal docent no universitari i la seua quantificació econòmica, a l'efecte de completar les dotacions d'inici de curs.

2. Les contractacions i nomenaments que es realitzen d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior hauran de comunicar-se, en el termini màxim de trenta dies, a la direcció general competent en matèria de pressupostos, per mitjà d'informe d'execució en què s'especifique, per programa pressupostari i centre gestor, el nombre de dotacions de personal autoritzades i la seua quantificació econòmica.

Article 5. Acords i convenis en matèria retributiva

1. Els acords i, en general, la negociació col·lectiva duta a terme en el si de les meses generals i sectorials de negociació previstes en l'article 153 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, hauran de ser remesos, pels departaments responsables de cada un dels sectors de personal, amb caràcter previ a la seua subscripció, a la direcció general competent en matèria de pressupostos, als efectes de l'emissió de l'informe corresponent. Els acords esmentats hauran d'acompanyar-se d'una memòria econòmica, que versarà sobre tots aquells extrems de què es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l'any de la seua subscripció com per als exercicis futurs, així com les fonts de finançament proposades.

2. Així mateix, amb caràcter previ a la firma o modificació del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de la Generalitat i a qualsevol acord que afecte el personal esmentat, que puga ser adoptat en les corresponents meses de negociació, haurà de sol·licitar-se l'informe preceptiu i vinculant de la direcció general competent en matèria de pressupostos. A tals efectes, haurà de remetre's la corresponent documentació, segons els termes assenyalats en l'apartat anterior.

tintos programas presupuestarios, deberán instrumentarse las oportunas modificaciones presupuestarias, salvo que por la dirección general competente en materia de presupuestos se acredite la existencia de crédito adecuado y suficiente en el programa presupuestario correspondiente.

4. La dirección general competente en materia de presupuestos emitirá un informe, cuando resulte preceptivo de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2015.

5. Las resoluciones de creación de nuevos puestos de trabajo y de modificación emitidas por los órganos competentes de cada sector con arreglo al procedimiento descrito, se remitirán a la dirección general con competencias en materia de presupuestos para el adecuado control presupuestario de cada uno de los catálogos de personal y la inclusión, en su caso, en la aplicación integrada de nóminas de la Generalitat.

Artículo 4. Creación y modificación de puestos de trabajo derivados del inicio del curso escolar

1. En el ámbito del personal docente no universitario, y para las incidencias de creación y modificación de puestos de trabajo derivadas del inicio del curso escolar, la conselleria competente en materia de educación remitirá a la dirección general competente en materia de presupuestos, antes del 31 de julio de cada año, para su autorización, una solicitud global detallada por programa presupuestario y centro gestor sobre las dotaciones de personal docente no universitario previstas y su cuantificación económica. Una vez autorizada la citada solicitud, la Subsecretaría de la conselleria citada realizará las autorizaciones individualizadas pertinentes para la cobertura de tales puestos.

No obstante, hasta el 31 de octubre, una vez detectadas las necesidades reales de los recursos humanos en los centros educativos, se tramitarán para su autorización y cobertura nuevas solicitudes detalladas por programa presupuestario y centro gestor sobre las dotaciones de personal docente no universitario y su cuantificación económica, a efectos de completar las dotaciones de inicio de curso.

2. Las contrataciones y nombramientos que se realicen de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior deberán comunicarse, en el plazo máximo de treinta días, a la dirección general competente en materia de presupuestos mediante informe de ejecución en el que se especifique, por programa presupuestario y centro gestor, el número de dotaciones de personal autorizadas y su cuantificación económica.

Artículo 5. Acuerdos y Convenios en materia retributiva

1. Los acuerdos y, en general, la negociación colectiva llevada a cabo en el seno de las Mesas Generales y Sectoriales de negociación previstas en el artículo 153 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, deberán ser remitidos, por los departamentos responsables de cada uno de los sectores de personal, con carácter previo a su suscripción, a la dirección general competente en materia de presupuestos, a los efectos de la emisión del informe correspondiente. Dichos acuerdos deberán acompañarse de una memoria económica, que versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año de su suscripción como para los ejercicios futuros, así como las fuentes de financiación propuestas.

2. Asimismo, con carácter previo a la firma o modificación del convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Generalitat y a cualquier acuerdo que afecte a dicho personal que pueda ser adoptado en las correspondientes mesas de negociación, deberá solicitarse el informe preceptivo y vinculante de la dirección general competente en materia de presupuestos. A tales efectos, deberá remitirse la correspondiente documentación, según los términos señalados en el apartado anterior.

CAPÍTOL TERCER

Dels procediments per a l'autorització per al nomenament de personal funcionari interí i la contractació laboral temporal

Article 6. Finalitats del nomenament de personal funcionari interí i contractació de personal laboral temporal

El nomenament de personal funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal tindran com a finalitat la materialització de les necessitats següents:

a) La cobertura de llocs de treball de caràcter temporal, creats per a l'execució de programes de caràcter temporal i durada determinada, o per a pal·liar l'excés o acumulació de tasques.

b) La substitució transitòria de la persona ocupant d'un lloc de treball que es trobe en procés d'incapacitat temporal, llicència per maternitat o paternitat, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància, períodes de pagament directe de l'INSS, vacances i altres d'anàlegs. S'inclou també en aquest apartat la substitució dels representants del personal empleat públic que, per acumulació d'hores de representació sindical, estiguen dispensats d'acudir al seu lloc de treball, així com el contracte de relleu per a la substitució dels empleats públics acollits a jubilació parcial anticipada.

c) La cobertura amb caràcter temporal de llocs vacants de la Relació de Llocs de Treball que no hagen pogut ser coberts per personal fix.

Article 7. Limitacions al nomenament de personal funcionari interí i a la contractació de personal laboral temporal

En els supòsits arrellegats en l'article 6, la contractació temporal o el nomenament de personal funcionari interí només podrà realitzar-se si es compleixen simultàniament les següents condicions, sense perjudici de les limitacions ja indicades en l'apartat 6 de l'article 12, per a la contractació de personal laboral temporal:

a) Que es tracte de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

b) Que la contractació o el nomenament siguen estrictament necessaris per a la prestació del servei.

c) Que no siga possible la seua cobertura per personal funcionari de carrera, circumstància que haurà de quedar prou acreditada.

d) En el supòsit de cobertura temporal de llocs vacants previst en l'article 6.c, que es tracte de llocs de treball la classificació retributiva dels quals siga equivalent o inferior a la següent per a cada grup de titulació: A1(A) 24E042, A2(B) 20E026, C1(C) 14E019, C2(D) 12E015 i APF(E) 10E010.

La cobertura temporal de llocs que tinguen assignat el menor nivell de complement competencial dins de l'interval de nivells en què estiguen classificats els llocs del seu cos, escala o agrupació professional funcional, quan el nivell esmentat siga superior a les classificacions retributives assenyalades en el paràgraf anterior, podrà autoritzar-se en el marc dels plans d'actuació regulats en el capítol quart.

e) Que existisca autorització prèvia de la direcció general competent en matèria de pressupostos i de la direcció general competent en matèria de funció pública o de l'òrgan competent en matèria de personal, en el cas que es tracte de llocs no gestionats per la direcció general esmentada, d'acord amb els procediments establits en la present ordre per a cada un dels supòsits previstos.

Amb caràcter excepcional, podrà autoritzar-se expressament la cobertura d'un lloc de major classificació a la indicada, d'acord amb el procediment previst en l'article 16.

Article 8. Respecte a l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

En tot cas, les autoritzacions regulades en la present ordre hauran de realitzar-se davall l'estricta observança del que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 9. Procediment per a la creació i cobertura de llocs de treball de caràcter temporal

1. Per a la creació i cobertura de llocs de caràcter temporal prevista en la lletra a) de l'article 6, s'haurà de sol·licitar la corresponent auto-

CAPÍTULO TERCERO

De los procedimientos para la autorización para el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación laboral temporal

Artículo 6. Finalidades del nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral temporal

El nombramiento de personal funcionario interino o la contratación de personal laboral temporal tendrán como finalidad la materialización de las siguientes necesidades:

a) La cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal, creados para la ejecución de programas de carácter temporal y duración determinada, o para paliar el exceso o acumulación de tareas.

b) La sustitución transitoria de la persona ocupante de un puesto de trabajo que se encuentre en proceso de incapacidad temporal, licencia por maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, periodos de pago directo del INSS, vacaciones y otros análogos. Se incluye también en este apartado la sustitución de los representantes del personal empleado público que, por acumulación de horas de representación sindical, estén dispensados de acudir a su puesto de trabajo, así como el contrato de relevo para la sustitución del personal empleado público acogido a jubilación parcial anticipada.

c) La cobertura con carácter temporal de puestos vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo que no hayan podido ser cubiertos por personal fijo.

Artículo 7. Limitaciones al nombramiento de personal funcionario interino y a la contratación de personal laboral temporal

En los supuestos recogidos en el artículo 6, la contratación temporal o el nombramiento de personal funcionario interino solamente podrá realizarse si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones, sin perjuicio de las limitaciones ya indicadas en el apartado 6 del artículo 12 para la contratación de personal laboral temporal:

a) Que se trate de casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

b) Que la contratación o el nombramiento sean estrictamente necesarios para la prestación del servicio.

c) Que no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera, circunstancia que deberá quedar suficientemente acreditada.

d) En el supuesto de cobertura temporal de puestos vacantes previsto en el artículo 6.c, que se trate de puestos de trabajo cuya clasificación retributiva sea equivalente o inferior a la siguiente para cada grupo de titulación: A1(A) 24E042, A2(B) 20E026, C1(C) 14E019, C2(D) 12E015 y APF(E) 10E010.

La cobertura temporal de puestos que tengan asignado el menor nivel de complemento competencial dentro del intervalo de niveles en que estén clasificados los puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional, cuando dicho nivel sea superior a las clasificaciones retributivas señaladas en el párrafo anterior podrá autorizarse en el marco de los planes de actuación regulados en el capítulo cuarto.

e) Que exista autorización previa de la dirección general competente en materia de presupuestos y de la dirección general competente en materia de función pública o del órgano competente en materia de personal en el caso de que se trate de puestos no gestionados por dicha Dirección General de acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente orden para cada uno de los supuestos contemplados.

Con carácter excepcional, podrá autorizarse expresamente la cobertura de un puesto de mayor clasificación a la indicada, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 16.

Artículo 8. Respeto a la Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

En todo caso, las autorizaciones reguladas en la presente orden deberán realizarse bajo la estricta observancia de lo previsto en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 9. Procedimiento para la creación y cobertura de puestos de trabajo de carácter temporal

1. Para la creación y cobertura de puestos de carácter temporal prevista en la letra a) del artículo 6, se deberá solicitar la correspondiente

rització a les direccions generals competents en matèria de pressupostos i funció pública o òrgan competent en matèria de personal, segons el sector de l'Administració de què es tracte.

2. La sol·licitud, degudament subscripta per la Sotssecretaria o òrgan equivalent de l'organisme autònom, s'acompanyarà d'una memòria justificativa, que haurà d'arreglar els punts següents:

a) Descripció i finalitat del programa de durada determinada de què es tracte, justificació de la substantivitat pròpia del programa respecte de l'activitat habitual de la conselleria o entitat, així com les funcions a realitzar pels treballadors i treballadores.

b) Justificació documentada de la situació que ha donat lloc a l'exces o acumulació de tasques i la durada prevista dels contractes o nomenaments, amb subjecció al que preveu la normativa bàsica.

c) Memòria econòmica del cost de les contractacions o nomenaments i detall de les fonts de finançament proposades. En el cas de programes la durada dels quals s'estenga més enllà d'un exercici pressupostari, haurà d'incloure's així mateix periodificació, tant del cost com del finançament proposat.

3. En els supòsits de contractació laboral, després de la seua autorització, la conselleria o entitat haurà de remetre informe justificatiu que les persones contractades no han sigut objecte de contractació amb anterioritat, de manera que sumats els distints períodes s'incomplisquen els límits establits en l'article 15.1 de l'Estatut dels Treballadors.

4. Les autoritzacions de cobertura efectuades en el marc del present article mantindran la seua vigència durant tot el període de durada temporal dels llocs, no sent necessària una nova autorització en el cas que el lloc quedara novament vacant durant el període esmentat, sempre que es mantinguen les circumstàncies excepcionals que van motivar la primera autorització.

5. Els llocs de treball de caràcter temporal relatius als supòsits regulats en el present article només podran formar part de les respectives relacions de llocs de treball, si és el cas, a títol informatiu, i no podran ser coberts de forma definitiva.

Atenent a raons d'oportunitat o quan la seua especificitat així ho aconselle, les direccions generals de Pressupostos i Funció Pública podran excloure determinades sol·licituds del procediment d'autorització global.

Article 10. Procediment per a l'autorització de substitucions de personal

1. Les autoritzacions corresponents als supòsits mencionats en la lletra b) de l'article 6, es realitzaran amb caràcter anual i planificat en el marc dels plans d'actuació descrits en el capítol quart. Les sotssecretaries o òrgans equivalents responsables en matèria de personal, autoritzaran les substitucions individualitzades corresponents a aquests llocs.

2. En els supòsits corresponents als contractes de relleu per jubilació parcial anticipada, hauran de comunicar-se a les direccions generals competents en matèria de pressupostos i de funció pública, amb prou antelació, tant la situació de la persona treballadora que es jubila parcialment com la proposta d'establiment del contracte de relleu previst en l'article 12.6 de l'Estatut dels Treballadors, per a l'autorització d'aquest últim. La jornada de treball del rellevista no podrà superar el percentatge de dedicació destinat a cobrir la jornada de treball deixada vacant pel treballador o treballadora que es jubila parcialment.

Article 11. Plans de vacances

1. Quan les contractacions i/o nomenaments tinguen el seu origen en la substitució de personal per vacances, i sense perjudici de la seua inclusió en el corresponent Pla d'Actuació de caràcter anual a què es refereix l'article 10, aquest haurà de tramitar-se de forma separada acompanyant de la corresponent memòria econòmica, i requerirà informe favorable de la direcció general competent en matèria de pressupostos.

2. En aquells centres que romanguen tancats durant algun període de l'any, no escaurà la substitució en concepte de vacances del personal el període de vacances del qual no coincidisca amb aquell en què el centre romanga tancat. No obstant això, podran ser autoritzades les substitucions esmentades quan el personal del lloc de treball la substitució del

autorització a las Direcciones Generales competentes en materia de Presupuestos y Función Pública u órgano competente en materia de personal, según el sector de la Administración de que se trate.

2. La solicitud, debidamente suscrita por la Subsecretaría u órgano equivalente del organismo autónomo, se acompañará de una memoria justificativa que deberá recoger los siguientes extremos:

a) Descripción y finalidad del programa de duración determinada de que se trate, justificación de la sustantividad propia del programa respecto de la actividad habitual de la conselleria o entidad, así como las funciones a realizar por trabajadoras y trabajadores.

b) Justificación documentada de la situación que ha dado lugar al exceso o acumulación de tareas y la duración prevista de los contratos o nombramientos, con sujeción a lo previsto en la normativa básica.

c) Memoria económica del coste de las contrataciones o nombramientos y detalle de las fuentes de financiación propuestas. En el caso de programas cuya duración se extienda más allá de un ejercicio presupuestario, deberá incluirse asimismo periodificación, tanto del coste como de la financiación propuesta.

3. En los supuestos de contratación laboral, con posterioridad a su autorización, la conselleria o entidad deberá remitir informe justificativo de que las personas contratadas no han sido objeto de contratación con anterioridad, de manera que sumados los distintos períodos se incumplan los límites establecidos en el artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores.

4. Las autorizaciones de cobertura efectuadas en el marco del presente artículo mantendrán su vigencia durante todo el período de duración temporal de los puestos, no siendo necesaria una nueva autorización en caso de que el puesto quedara nuevamente vacante durante dicho período, siempre que se mantengan las circunstancias excepcionales que motivaron la primera autorización.

5. Los puestos de trabajo de carácter temporal relativos a los supuestos regulados en el presente artículo solo podrán formar parte de las respectivas relaciones de puestos de trabajo, en su caso, a título informativo, y no podrán ser cubiertos de forma definitiva.

Atendiendo a razones de oportunidad o cuando su especificidad así lo aconseje, las Direcciones Generales de Presupuestos y Función Pública podrán excluir determinadas solicitudes del procedimiento de autorización global.

Artículo 10. Procedimiento para la autorización de sustituciones de personal

1. Las autorizaciones correspondientes a los supuestos mencionados en la letra b) del artículo 6, se realizarán con carácter anual y planificado en el marco de los planes de actuación descritos en el capítulo cuarto. Las Subsecretarías u órganos equivalentes responsables en materia de personal, autorizarán las sustituciones individualizadas correspondientes a estos puestos.

2. En los supuestos correspondientes a los contratos de relevo por jubilación parcial anticipada, deberán comunicarse a las direcciones generales competentes en materia de presupuestos y de función pública, con antelación suficiente, tanto la situación de la persona trabajadora que se jubila parcialmente como la propuesta de celebración del contrato de relevo previsto en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, para la autorización de este último. La jornada de trabajo del rellevista no podrá superar el porcentaje de dedicación destinado a cubrir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador o trabajadora que se jubila parcialmente.

Artículo 11. Planes de vacaciones

1. Cuando las contrataciones y/o nombramientos tengan su origen en la sustitución de personal por vacaciones, y sin perjuicio de su inclusión en el correspondiente Plan de Actuación de carácter anual a que se refiere el artículo 10, el mismo deberá tramitarse de forma separada acompañado de la correspondiente memoria económica y requerirá informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

2. En aquellos centros que permanezcan cerrados durante algún período del año, no procederá la sustitución en concepto de vacaciones del personal cuyo período de vacaciones no coincida con el que el centro permanezca cerrado. No obstante, podrán ser autorizadas dichas sustituciones cuando el personal del puesto de trabajo cuya sustitución

qual se sol·licita, es trobara en situació d'incapacitat temporal o llicència per maternitat durant el període en què el centre va romandre tancat.

3. Pel que es refereix als llocs de treball a torns i d'atenció directa, adscrits a centres de treball de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, els excessos horaris que es deriven de l'aplicació de les condicions de treball regulades en el Decret 175/2006, de 24 de novembre, i la resta de normativa aplicable, i que suposen una reducció de la jornada efectiva de treball anterior a la reducció de jornada regulada en la disposició transitòria del Decret 80/2004, de 14 de maig, del Consell de la Generalitat, podran instrumentar-se per al seu gaudi per mitjà de la seua acumulació en el pla de vacances, atenent a les característiques específiques dels llocs esmentats.

Article 12. Procediment per a la cobertura de llocs vacants

1. Les autoritzacions per al nomenament de personal funcionari interí i contractació de personal laboral per a la cobertura temporal de llocs vacants, es realitzaran en el marc dels plans d'actuació descrits en el capítol quart, de manera que tant les sol·licituds de cobertura com la seua resolució es faran de forma anticipada i global, per mitjà de la determinació d'una quota de caràcter anual per cada conselleria o organisme autònom coincident amb l'exercici pressupostari.

2. Les sotssecretaries o òrgans equivalents responsables en matèria de personal, autoritzaran les cobertures temporals corresponents a aquests llocs en el marc dels plans d'actuació prèviament aprovats, havent de fer referència expressa, en les autoritzacions que es tramiten, a l'existència de crèdit adequat i suficient en cada un dels programes pressupostaris afectats.

3. En el cas que els llocs autoritzats, tornen a quedar vacants dins del mateix exercici, la Sotssecretaria o òrgan equivalent podrà autoritzar-ne novament la provisió temporal, bé del mateix lloc o d'un altre lloc del mateix grup o subgrup o agrupació professional funcional.

4. Fora del marc dels plans d'actuació es podrà sol·licitar, de manera excepcional, a les direccions generals amb competències en matèria de pressupostos i en matèria de funció pública, autorització per a la cobertura de llocs vacants per mitjà del procediment previst en l'article 16.

5. Les autoritzacions de cobertura efectuades en el marc del present article hauran d'acreditar la necessitat i urgència de la seua cobertura.

6. En el cas de llocs vacants de caràcter laboral, i en aplicació del que disposa l'article 15.1, lletra c) de l'Estatut dels Treballadors, aquests només podran ser coberts per mitjà de contractació laboral temporal en les circumstàncies següents:

a) Quan el lloc de treball vacant tinga titular amb dret a reserva de lloc de treball. El contracte a subscriure sempre haurà d'especificar el nom de la persona titular substituïda.

b) Per a cobrir temporalment un lloc de la Relació de Llocs de Treball, durant el procés de selecció o promoció per a la seua cobertura definitiva, i en aquest cas, el lloc haurà d'estar inclòs en la corresponent OOP.

Article 13. Cobertura de llocs per mitjà de nomenament provisional per millora d'ocupació

En el cas que els llocs autoritzats per a la seua cobertura per personal temporal es proveïsquen per mitjà de nomenament provisional per millora d'ocupació, l'autorització esmentada serà vàlida per a la cobertura del lloc d'origen per mitjà del nomenament o contractació de personal temporal.

CAPÍTOL QUART

Dels plans d'actuació anuals en matèria de despeses de personal

Article 14. Tramitació dels plans d'actuació en matèria de despeses de personal

1. Amb anterioritat al 30 de novembre de cada exercici, les sotssecretaries de les conselleries i els màxims responsables dels organismes autònoms, presentaran davant la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública, per al seu informe i envia-

se solicita, se encontrara en situación de incapacidad temporal o licencia por maternidad durante el periodo en que el centro permaneció cerrado.

3. Por lo que se refiere a los puestos de trabajo a turnos y de atención directa, adscritos a centros de trabajo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, los excesos horarios que se deriven de la aplicación de las condiciones de trabajo reguladas en el Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, y demás normativa aplicable, y que supongan una reducción de la jornada efectiva de trabajo anterior a la reducción de jornada regulada en la disposición transitoria del Decreto 80/2004, de 14 de mayo, del Consell de la Generalitat, podrán instrumentarse para su disfrute mediante acumulación de los mismos en el plan de vacaciones, atendiendo a las características específicas de los puestos citados.

Artículo 12. Procedimiento para la cobertura de puestos vacantes

1. Las autorizaciones para el nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral para la cobertura temporal de puestos vacantes se realizarán en el marco de los planes de actuación descritos en el capítulo Cuarto, de manera que tanto las solicitudes de cobertura como su resolución se harán de forma anticipada y global, mediante la determinación de un cupo de carácter anual por cada conselleria u organismo autónomo coincidente con el ejercicio presupuestario.

2. Las subsecretarías u órganos equivalentes responsables en materia de personal, autorizarán las coberturas temporales correspondientes a estos puestos en el marco de los Planes de Actuación previamente aprobados, debiendo hacer referencia expresa, en las autorizaciones que se tramiten a la existencia de crédito adecuado y suficiente en cada uno de los programas presupuestarios afectados.

3. En el caso de que los puestos autorizados, vuelvan a quedar vacantes dentro del mismo ejercicio, la Subsecretaría u órgano equivalente podrá autorizar nuevamente su provisión temporal, bien del mismo puesto o de otro puesto de igual grupo o subgrupo o agrupación profesional funcional.

4. Fuera del marco de los Planes de Actuación se podrá solicitar, de manera excepcional, a las Direcciones Generales con competencias en materia de presupuestos y en materia de función pública, autorización para la cobertura de puestos vacantes mediante el procedimiento previsto en el artículo 16.

5. Las autorizaciones de cobertura efectuadas en el marco del presente artículo deberán acreditar, la necesidad y urgencia de su cobertura.

6. En el caso de puestos vacantes de carácter laboral, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.1, letra c) del Estatuto de los Trabajadores, estos solamente podrán ser cubiertos mediante contratación laboral temporal en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el puesto de trabajo vacante tenga titular con derecho a reserva de puesto de trabajo. El contrato a suscribir siempre deberá especificar el nombre de la persona titular sustituida.

b) Para cubrir temporalmente un puesto de la Relación de Puestos de Trabajo, durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, en cuyo caso, el puesto deberá estar incluido en la correspondiente OEP.

Artículo 13. Cobertura de puestos mediante nombramiento provisional por mejora de empleo

En el caso de que los puestos autorizados para su cobertura por personal temporal se provean mediante nombramiento provisional por mejora de empleo, dicha autorización será válida para la cobertura del puesto de origen mediante el nombramiento o contratación de personal temporal.

CAPÍTULO CUARTO

De los planes de actuación anuales en materia de gastos de personal

Artículo 14. Tramitación de los Planes de actuación en materia de gastos de personal

1. Con anterioridad al 30 de noviembre de cada ejercicio, las subsecretarías de las consellerias y los máximos responsables de los organismos autónomos, presentarán ante la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de función pública para su informe y envío a la

ment a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda, un pla d'actuació en matèria de despeses de personal que arreglarà les previsions de despesa relatives als supòsits contemplats en l'apartat 1 de l'article 6, així com la despesa en concepte de retribucions variables prevista per al següent exercici.

Els organismes autònoms presentaran els seus propis plans d'actuació, encara que aquests hauran de ser prèviament informats per la sotssecretaria de la conselleria a què es troben adscrits.

2. Les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria de personal de gestió sanitària, personal docent no universitari i personal pertanyent a l'administració de justícia, presentaran un pla d'actuació amb dos apartats diferenciats: un per al sector específic mencionat, i un altre per al personal de l'Administració de la Generalitat que hi preste serveis, i la gestió de la qual corresponga a la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de funció pública.

En el cas del pla relacionat amb el personal docent no universitari s'inclourà també al personal no docent que presta servei en centres educatius i serveis psicopedagògics escolars.

3. El pla d'actuació, sense perjudici de l'aportació de qualsevol altra documentació justificativa que es considere oportuna, contemplarà necessàriament els punts següents:

a) Per a les substitucions transitòries de llocs de treball regulades en l'apartat b de l'article 6:

- Proposta sobre la dotació màxima sol·licitada per a l'exercici en curs per programa pressupostari i article o concepte.
- Evolució de les quanties executades per aquests conceptes en els últims dos anys.

- Informe detallat que desenvolupe els criteris que s'ha de seguir per l'òrgan competent per a l'autorització de les substitucions del personal en els distints supòsits previstos.

b) Cobertura de llocs vacants prevista en l'apartat c de l'article 6:

- Previsió anual sobre la provisió de llocs vacants per grups de titulació, segons la plantilla continguda en l'annex I.

- Informe sobre els criteris i el procediment que s'ha de seguir per l'òrgan competent per a la cobertura temporal d'aquests llocs vacants, i sobre el compliment dels requisits assenyalats en els articles 9 i 10.

c) Pagament de retribucions complementàries, en concepte de festivitat, nocturnitat i treball per torns, gratificacions i altres incentius al rendiment:

- Proposta sobre la dotació màxima sol·licitada per a l'exercici en curs per programa pressupostari i article o concepte.
- Evolució de les quanties executades per aquests conceptes en els últims dos anys.

- Informe detallat sobre els criteris que s'ha de seguir per l'òrgan competent per a l'abonament dels incentius al rendiment inclosos en l'article 15.

d) Plans específics de vacances i plans especials de reforç:

Aquells òrgans que, per la naturalesa de les funcions que realitzen, requereixen plans específics de vacances, o plans especials de reforç, hauran d'incloure les previsions de despesa per aquests conceptes en el pla d'actuació, sense perjudici de la posterior remissió expressa dels citats plans específics, per a la seua aprovació per la direcció general amb competències en matèria de pressupostos.

4. Abans de la finalització del mes de febrer de cada any, les direccions generals que tinguen atribuïdes les competències en matèria de Pressupostos i Funció Pública, analitzaran de forma conjunta la documentació presentada i, a la vista d'aquesta, si és el cas, autoritzaran del Pla d'Actuació corresponent, valorant el compliment almenys, dels requisits següents:

- Que hi ha dotació pressupostària expressament prevista en el capítol I dels programes pressupostaris corresponents per a cada un dels supòsits inclosos en el pla.

- Que està prou acreditat que l'activitat a realitzar amb els nomenaments proposats no pot ser atesa amb els mitjans existents.

5. En les autoritzacions per al nomenament de personal funcionari interí i contractació de personal laboral temporal, per a la cobertura de llocs vacants per mitjà del sistema de quotes, es tindrà en compte, per al seu càlcul, el percentatge de llocs no ocupats de cada conse-

lleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda, un plan de actuación en materia de gastos de personal que recogerá las provisiones de gasto relativas a los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo 6, así como el gasto en concepto de retribuciones variables previsto para el siguiente ejercicio.

Los organismos autónomos presentaran sus propios planes de actuación, aunque estos deberán ser previamente informados por la Subsecretaria de la conselleria a la que se encuentren adscritos.

2. Las consellerias que tengan atribuidas las competencias en materia de personal de gestión sanitaria, personal docente no universitario y personal perteneciente a la administración de justicia presentarán un plan de actuación con dos apartados diferenciados: uno para el sector específico mencionado y otro para el personal de la Administración de la Generalitat que preste servicios en la misma y cuya gestión corresponda a la conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de función pública.

En el caso del plan relacionado con el personal docente no universitario se incluirá también al personal no docente que presta servicio en centros educativos y servicios psicopedagógicos escolares.

3. El plan de actuación, sin perjuicio de la aportación de cualquier otra documentación justificativa que se considere oportuna, contemplará necesariamente los siguientes extremos:

a) Para las sustituciones transitorias de puestos de trabajo reguladas en el apartado b del artículo 6:

- Propuesta sobre la dotación máxima solicitada para el ejercicio en curso por programa presupuestario y artículo o concepto.
- Evolución de las cuantías ejecutadas por estos conceptos en los últimos dos años.

- Informe detallado que desarrolle los criterios a seguir por el órgano competente para la autorización de las sustituciones del personal en los distintos supuestos previstos.

b) Cobertura de puestos vacantes contemplada en el apartado c del artículo 6:

- Previsión anual sobre la provisión de puestos vacantes por grupos de titulación, según la plantilla contenida en el anexo I.

- Informe sobre los criterios y el procedimiento a seguir por el órgano competente para la cobertura temporal de estos puestos vacantes, y sobre el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 9 y 10.

c) Pago de retribuciones complementarias, en concepto de festividad, nocturnidad y turnicidad, gratificaciones y otros incentivos al rendimiento:

- Propuesta sobre la dotación máxima solicitada para el ejercicio en curso por programa presupuestario y artículo o concepto.
- Evolución de las cuantías ejecutadas por estos conceptos en los últimos dos años.

- Informe detallado sobre los criterios a seguir por el órgano competente para el abono de los incentivos al rendimiento incluidos en el artículo 15.

d) Planes específicos de vacaciones y planes especiales de refuerzo:

Aquellos órganos que, por la naturaleza de las funciones que realizan, requieran planes específicos de vacaciones, o planes especiales de refuerzo, deberán incluir las provisiones de gasto por estos conceptos en el plan de actuación, sin perjuicio de la posterior remisión expresa de los citados planes específicos para su aprobación por la dirección general con competencias en materia de presupuestos.

4. Antes de la finalización del mes de febrero de cada año, las direcciones generales que tengan atribuidas las competencias en materia de presupuestos y función pública analizarán de forma conjunta la documentación presentada y, a la vista de la misma, procederán, en su caso, a la autorización del plan de actuación correspondiente, valorando el cumplimiento al menos, de los requisitos siguientes:

- Que hay dotación presupuestaria expresamente prevista en el capítulo I de los programas presupuestarios correspondientes para cada uno de los supuestos recogidos en el plan.

- Que está suficientemente acreditado que la actividad a realizar con los nombramientos propuestos no puede ser atendida con los medios existentes.

5. En las autorizaciones para el nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral temporal para la cobertura de puestos vacantes mediante el sistema de cupos, se tendrá en cuenta, para su cálculo, el porcentaje de puestos no ocupados de

lleria o organisme autònom, a més de les necessitats plantejades per cadascuna en les sol·licituds del pla d'actuació. La quota s'expressarà en nombre de llocs per grup, subgrup o agrupació professional funcional en cada conselleria i organisme autònom, mantenint l'equilibri entre la prestació dels serveis i un adequat control pressupostari, que permeta el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

6. Les conselleries o organismes autònoms podran sol·licitar una revisió intermèdia de les quotes autoritzades en el pla d'actuació anual, basant-se en l'evolució semestral de la seua execució.

7. Les sotssecretaries o òrgans equivalents en matèria de personal remetran les autoritzacions dels nomenaments o contractacions que realitzen dins del marc establert en el pla d'actuació autoritzat, a l'òrgan que tinga atribuïdes les competències en matèria de personal de cada sector, perquè en faça la provisió, amb càrrec a les borses de treball temporal corresponents en cada cas, sense necessitat de cap informe addicional de la direcció general amb competències en matèria de pressupostos.

8. Si durant el procés de presentació i autorització dels plans d'actuació, fóra inajornable escometre algun dels supòsits previstos en aquells, podrà autoritzar-se per l'òrgan competent, de manera singular i d'acord amb els procediments establerts en aquesta ordre per a cada cas, condicionat a la posterior aprovació definitiva del pla.

9. En el cas que, per causes sobrevingudes i degudament justificades, una vegada executat en la seua totalitat l'import i/o quota autoritzat en el pla d'actuació, es plantejen necessitats addicionals en alguns dels supòsits previstos en aquell, les direccions generals amb competències en matèria de pressupostos i de funció pública podran autoritzar, amb caràcter excepcional, una ampliació del pla d'actuació inicialment aprovat. Per a això, les sotssecretaries de les conselleries o òrgan equivalent, o els responsables dels organismes autònoms corresponents, hauran de sol·licitar l'ampliació que siga necessària, d'acord amb el procediment i els criteris establerts en aquest article.

Article 15. Informe de control de l'execució del pla

1. Les conselleries i organismes autònoms sol·licitants que tinguen autoritzat un pla d'actuació en matèria de despeses de personal, estaran obligats de presentar a les direccions generals amb competències en matèria de pressupostos i de funció pública, amb caràcter trimestral, dins dels 10 dies següents a la finalització de cada trimestre, un informe en format electrònic que continga l'estat compresiu de l'execució de les quantitats autoritzades i dels nomenaments realitzats, així com dels llocs de treball coberts amb aquells.

L'esmentat informe contindrà, almenys, el detall següent:

a) Estat d'execució de la despesa inherent a cada un dels supòsits previstos en el pla d'actuació, per programa pressupostari i concepte econòmic, amb indicació del saldo no executat.

b) Resum de les plantilles de llocs de treball per cada programa pressupostari, diferenciant entre sectors públics essencials i la resta de llocs, amb detall de la variació de llocs ocupats i vacants en cada mes.

c) Relació de llocs de treball vacants que s'han autoritzat per a la seua cobertura temporal en cada mes.

d) Relació de llocs substituïts, agrupats per la causa de la substitució i períodes concrets o previsibles de la durada de les substitucions.

e) Detall, si és el cas, de les retribucions complementàries abonades cada mes, en concepte de festivitat, nocturnitat i treball per torns, gratificacions i altres incentius al rendiment.

Article 16. Procediment excepcional per al nomenament o contractació de personal temporal

1. El procediment que s'ha de seguir per als supòsits excepcionals de nomenament o contractació de personal temporal previstos en l'article 12.4, serà el següent:

a) Si es tracta de llocs inclosos en les relacions de llocs de treball (RLT) de l'administració al servei de la Generalitat, els òrgans amb competències en matèria de personal de les diferents seccions pressupostàries remetran les sol·licituds d'autorització a la direcció general

cada conselleria u organisme autònom, además de las necesidades planteadas por cada una de ellas en las solicitudes del plan de actuación. El cupo se expresará en número de puestos por grupo, subgrupo o agrupación profesional funcional en cada conselleria y organismo autónomo, manteniendo el equilibrio entre la prestación de los servicios y un adecuado control presupuestario, que permita el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

6. Las consellerias u organismos autónomos podrán solicitar una revisión intermedia de los cupos autorizados en el plan de actuación anual, basándose en la evolución semestral de su ejecución.

7. Las Subsecretarias u órganos equivalentes en materia de personal remitirán las autorizaciones de los nombramientos o contrataciones que realicen dentro del marco establecido en el plan de actuación autorizado, al órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de personal de cada sector, para que proceda a su provisión, con cargo a las bolsas de empleo temporal correspondientes en cada caso, sin necesidad de ningún informe adicional de la dirección general con competencias en materia de presupuestos.

8. Si durante el proceso de presentación y autorización de los planes de actuación fuera inaplazable acometer alguno de los supuestos contemplados en los mismos, podrá autorizarse por el órgano competente, de manera singular y con arreglo a los procedimientos establecidos en esta orden para cada caso, condicionado a la posterior aprobación definitiva del plan.

9. En el caso de que, por causas sobrevenidas y debidamente justificadas, una vez ejecutado en su totalidad el importe y/o cupo autorizado en el plan de actuación, se planteen necesidades adicionales en algunos de los supuestos contemplados en el mismo, por la direcciones generales con competencias en materia de presupuestos y de función pública podrá autorizarse con carácter excepcional una ampliación del plan de actuación inicialmente aprobado. Para ello, las subsecretarias de las consellerias u órgano equivalente, o los responsables de los organismos autónomos correspondientes, deberán solicitar la ampliación que sea necesaria, de acuerdo con el procedimiento y los criterios establecidos en este artículo.

Artículo 15. Informe de control de la ejecución del plan

1. Las consellerias y organismos autónomos solicitantes que tengan autorizado un plan de actuación en materia de gastos de personal estarán obligadas a presentar a las direcciones generales con competencias en materia de presupuestos y de función pública, con carácter trimestral, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de cada trimestre, un informe en formato electrónico que contenga el estado comprensivo de la ejecución de las cantidades autorizadas y de los nombramientos realizados, así como de los puestos de trabajo cubiertos con los mismos.

El citado informe contendrá, al menos, el siguiente detalle:

a) Estado de ejecución del gasto inherente a cada uno de los supuestos contemplados en el plan de actuación, por programa presupuestario y concepto económico, con indicación del saldo no ejecutado.

b) Resumen de las plantillas de puestos de trabajo por cada programa presupuestario, diferenciando entre sectores públicos esenciales y el resto de puestos, con detalle de la variación de puestos ocupados y vacantes en cada mes.

c) Relación de puestos de trabajo vacantes que se han autorizado para su cobertura temporal en cada mes.

d) Relación de puestos sustituidos agrupados por la causa de la sustitución y períodos concretos o previsibles de la duración de las sustituciones.

e) Detalle, en su caso, de las retribuciones complementarias abonadas cada mes, en concepto de festividad, nocturnidad y turnicidad, gratificaciones y otros incentivos al rendimiento.

Artículo 16. Procedimiento excepcional para el nombramiento o contratación de personal temporal

1. El procedimiento a seguir para los supuestos excepcionales de nombramiento o contratación de personal temporal contemplados en el artículo 12.4 será el siguiente:

a) Si se trata de puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la administración al servicio de la Generalitat, los órganos con competencias en materia de personal de las diferentes secciones presupuestarias remitirán las solicitudes de autorización a la dirección

competent en matèria de funció pública, per al seu informe i enviament a la direcció general competent en matèria de pressupostos.

b) En l'àmbit de l'Administració de Justícia, del personal gestionat per la conselleria amb competències en matèria de sanitat i del personal docent no universitari, la direcció general que tinga les competències en cada un d'aquests sectors sol·licitarà l'autorització a la direcció general que tinga les competències en matèria de pressupostos.

2. Els òrgans sol·licitants hauran de presentar, junt amb la sol·licitud, una memòria amb el contingut següent:

a) Les dades identificatives del lloc a cobrir, incloses les funcions i les càrregues de treball inherents a aquell.

b) Descripció de les circumstàncies o fets que determinen la urgència i el caràcter inajornable de la cobertura del lloc, així com justificació suficient que aquesta és imprescindible per a la prestació del servei.

c) En els casos de substitució, dades identificatives de l'ocupant a substituir, motiu de la substitució i durada prevista d'aquella.

d) Acreditació de la impossibilitat de cobrir el lloc per personal fix i de la resta de condicions arrellegades en l'article 7.

3. Les direccions generals competents en matèria de pressupostos i de funció pública es pronunciaran de forma conjunta sobre l'estimació, total o parcial, o desestimació de la sol·licitud d'autorització.

Aquestes autoritzacions mantindran la seua vigència des de la data de la seua emissió fins a la finalització de l'exercici pressupostari, no sent necessària una nova autorització en el cas que el lloc quedara novament vacant durant el període esmentat, sempre que es mantinguen les circumstàncies excepcionals que van motivar la primera autorització.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Dels terminis per a la seua aplicació durant 2018

Per al present exercici, les conselleries i organismes autònoms disposaran d'un termini de 30 dies des de la publicació d'aquesta ordre, per a la presentació de la proposta del pla d'actuació. La direcció general amb competències en matèria de pressupostos comptarà amb un termini de 30 dies des de la finalització del termini anterior, per a la seua aprovació.

Les conselleries o organismes autònoms que a la data d'entrada en vigor d'aquesta ordre disposen d'un pla d'actuació aprovat per la direcció general competent en matèria de pressupostos, podran sol·licitar autorització expressa per a complementar i ampliar-lo en els termes d'allò que s'ha arrellegat en la present ordre, per al període que resta fins a la finalització de l'exercici pressupostari.

Segona. De la cobertura de llocs prèvia a l'aprovació del corresponent Pla d'Actuació, durant 2018

Amb la finalitat d'agilitzar la gestió, en el present exercici i fins a l'aprovació del pla d'actuació definitiu de cada conselleria, les sotssecretaries, prèvia comunicació a la direcció general competent en matèria de pressupostos, a fi que formule les al·legacions que considere oportunes en el termini de 10 dies, podran autoritzar la cobertura de llocs vacants que siguen considerats d'atenció directa a la ciutadania (substituïbles), així com de llocs que hagen quedat vacants en l'exercici respecte del nombre de llocs ocupats per grup, subgrup o agrupació professional funcional de què disposa cada conselleria en la data d'aprovació d'aquesta ordre. En absència d'al·legacions en el termini indicat, es proseguirà amb la tramitació del procediment.

Aquestes cobertures es compensaran amb les que finalment autoritze el pla d'actuació que s'aprove.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única

Queden derogats els articles 3 i 4 de l'Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana.

general competente en materia de función pública para su informe y envío a la dirección general competente en materia de presupuestos.

b) En el ámbito de la Administración de Justicia, del personal gestionado por la conselleria con competencias en materia de sanidad y del personal docente no universitario, la dirección general que tenga las competencias en cada uno de estos sectores solicitará la autorización a la dirección general que tenga las competencias en materia de presupuestos.

2. Los órganos solicitantes deberán presentar, junto a la solicitud, una memoria con el siguiente contenido:

a) Los datos identificativos del puesto a cubrir, incluidas las funciones y las carga de trabajo inherentes al mismo.

b) Descripción de las circunstancias o hechos que determinan la urgencia e inaplazabilidad de la cobertura del puesto, así como justificación suficiente de que esta es imprescindible para la prestación del servicio.

c) En los casos de sustitución, datos identificativos del ocupante a sustituir, motivo de la sustitución y duración prevista de la misma.

d) Acreditación de la imposibilidad de cubrir el puesto por personal fijo y del resto de condiciones recogidas en el artículo 7.

3. Las direcciones generales competentes en materia de presupuestos y de función pública se pronunciarán de forma conjunta sobre la estimación, total o parcial, o desestimación de la solicitud de autorización.

Estas autorizaciones mantendrán su vigencia desde la fecha de su emisión hasta la finalización del ejercicio presupuestario, no siendo necesaria una nueva autorización en caso de que el puesto quedara nuevamente vacante durante dicho periodo, siempre que se mantengan las circunstancias excepcionales que motivaron la primera autorización.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. De los plazos para su aplicación durante 2018

Para el presente ejercicio, las consellerias y organismos autónomos dispondrán de un plazo de 30 días desde la publicación de la presente orden, para la presentación de la propuesta del plan de actuación. La dirección general con competencias en materia de presupuestos contará con un plazo de 30 días desde la finalización del plazo anterior, para su aprobación.

Las consellerias u organismos autónomos que a la fecha de entrada en vigor de la presente orden dispongan de un plan de actuación aprobado por la dirección general competente en materia de presupuestos, podrán solicitar autorización expresa para complementar y ampliar el mismo en los términos de lo recogido en la presente orden, para el periodo que resta hasta la finalización del ejercicio presupuestario.

Segunda. De la cobertura de puestos previa a la aprobación del correspondiente Plan de Actuación, durante 2018

Con la finalidad de agilizar la gestión, en el presente ejercicio y hasta la aprobación del plan de actuación definitivo de cada conselleria, las subsecretarías, previa comunicación a la dirección general competente en materia de presupuestos al objeto de que formule las alegaciones que considere oportunas en el plazo de 10 días, podrán autorizar la cobertura de puestos vacantes que estén considerados de atención directa a la ciudadanía (sustituïbles), así como de puestos que hayan quedado vacantes en el ejercicio respecto del número de puestos ocupados por grupo, subgrupo o agrupación profesional funcional de que dispone cada conselleria en la fecha de aprobación de la presente orden. En ausencia de alegaciones en el plazo indicado, se proseguirá con la tramitación del procedimiento.

Estas coberturas se compensaran con las que finalmente autorice el plan de actuación que se apruebe.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única

Quedan derogados los artículos 3 y 4 de la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Clàusula de no-despesa

Les mesures i procediments continguts en aquesta ordre s'atendran amb els mitjans personals i materials existents en l'Administració de la Generalitat. En cap cas, aquestes mesures no podran generar un increment de la despesa pública.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de publicar-se en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 23 de març de 2018

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

La consellera de Justícia, Administració Pública,
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Clausula de no gasto

Las medidas y procedimientos contenidos en esta orden se atenderán con los medios personales y materiales existentes en la Administración de la Generalitat. En ningún caso, estas medidas podrán generar un incremento del gasto público.

Segunda. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

València, 22 de marzo de 2018

El conseller de Hacienda y Modelo Económico,
VICENT SOLER I MARCO

La consellera de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO